

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°...1598.....

Tocache, 24 ABR 2023

VISTO:

El memorando N°231-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 14 de abril de 2023, el Informe técnico Final N°003-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD de fecha 14 de abril de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (85) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D.UGEL-T N°002331 fecha 19/12/2022, se resuelve Art- 1° **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al Prof. Lester Walter MURILLO EGUIZABAL, docente de la I.E N°0413, distrito y provincia de Tocache, región de San Martín, por el presunto delito de violación de la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de su alumna de iniciales S.Y.V.Z (15) de la I.E N°0413, distrito y provincia de Tocache; transgrediendo, por acción y omisión su **Deber** (ha vulnerado los derechos a la libertad, intimidad, igualdad y dignidad – indemnidad sexual, libre desarrollo, bienestar y el respeto mutuo de su alumna de iniciales S.Y.V.Z-15 años) y **Prohibición** (vulnerar su compromiso, ético docente presuntamente atentando contra la integridad, indemnidad y libertad sexual de su alumna S.Y.V.Z-15, e incurrir en actos de violencia sexual contra los derechos fundamentales de su alumna antes mencionada); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave, muy grave (...).

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, la CPPADD de la UGEL-TOCACHE, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

La CPPADD, aplicará la sanción o absolución correspondiente sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al investigado no se le ha vulnerado: *el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba* al presente caso en particular, se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes

profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad proporcionalidad y legalidad.

Que, mediante Cedula de Notificación N°112 fecha 20/12/2022, se remite la R.D.UGEL-T N°2331-2022, en la que se resuelve INSTAURAR PAD al Prof. Lester Walter MURILLLO EGUIZABAL, quien es notificado válidamente en fecha 20/12/2022, en el que se acompaña el pliego de cargos correspondiente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo correspondiente con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente en PAD debe de solicitar las copias correspondientes del expediente principal, para mejor estudio de autos por éste o su abogado defensor; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art.- 248 del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, este colegiado bajo el análisis y estudios de las pruebas de cargo y de descargo aprecia lo siguiente:

El acta de reunión de fecha jueves 27 de octubre de 2022, donde los padres de familia (Sra. Luzmila Zegarra Mauricio con número de DNI N°18225345 y el Sr. Hernán Isaac Vigo Albarrán con DNI N°00994423) "indica que se entera del caso de su hija con una llamada del Director, quien indica que se apersona a la institución educativa, lo cual tiene una reunión entre la madre y el director, indica que la niña se le notaba un cambio, bien triste y diferente que no quería estar sola por consiguiente, la menor declara ante el Director y su madre que se había enamorado y que le gustaba el profesor y que estaba triste porque el docente le había dejado de hablar, menciona que no tenido contacto sexual con el maestro y de cólera había hablado todo lo que dijo, menciona también la madre que su menor hija lleva tratamiento psicológico y que por eso toma sus pastillas. En los momentos que ocurrió los hechos ella tenía 14 años, ahora cumplió 15 años, le llevo al ginecólogo al Dr. Villanueva y los resultados salieron negativo, que los resultados del hospital van a derivar al Ministerio Público, también indica la madre de su hija conversaba con el profesor por el WhatsApp, que buscaba cariño y afecto ya que no lo encontraba en sus padres, porque trabajaban y por esa razón mi hija se sentía sola".

"En ese sentido toma la palabra el padre de la menor quien manifiesta que él ha llegado a escuchar muchas versiones de su hija, pero lo que dijo su mamá debe de prevalecer, que solo tiene conocimiento a groso modo, no lo interesa si es verdad o mentira, también indica que, si le da cariño a su hija, que al profesor no le conoce; que está de moda que los profesores se aprovechen de sus alumnas"; (...).

Que, del párrafo precedente el docente en PAD adjunta medios probatorios como son "un formato firmado por el apoderado, es decir la madre de familia de la menor presunta agraviada, las capturas de las imágenes de WhatsApp". Los documentos antes mencionados han sido presentados por el docente en PAD como medio probatorio, rubricado por cada el padre de familia de la alumna presunta agraviada, la CPPADD refiere que el docente en PAD a través de dichos documentos que presenta, da a conocer que la menor presunta agraviada presenta problemas en el entorno familiar, producto de ese desequilibrio emocional opto por tener una cercanía hacia el docente en PAD, el cual le mostraba seguridad y protección estando con él, al caso de llegar a tener una relación de pareja, pero que fue cortado desde un primer momento por parte del docente en PAD, por cuanto él no podía hacer eso con ella (tener una relación de parejas al punto de tener presuntas relaciones sexuales), sin embargo este colegiado aprecia las conversaciones entre el docente en PAD y la alumna (WhatsApp) la cual solo demuestra la desesperación de la menor presunta agraviada el de tener algo más que una relación de alumna a docente pero esta vez la conversación tiene la calidad de hacer ver que todo fue un mal entendido; para este colegiado queda acreditado que el docente en PAD desvirtúa la denuncia y tipificación en su contra.

En el escenario descrito, los testimonios brindados por los estudiantes vienen a constituir prueba de suma relevancia en la investigación de los hechos imputados contra el docente

en PAD. En ese sentido, la declaración realizada por la alumna y del testimonio de sus compañeros de clase y tutora de aula, es de suma importancia aún más, para deslindar todo tipo de responsabilidad administrativa disciplinaria. En el presente caso, precisamente lo que se investiga es la conducta de un docente en relación directa con su alumna menor de edad, que son personas en proceso formativo y que como tal merecen recibir un trato adecuado.

Siendo así, contrariamente a lo manifestado por el docente en PAD en su descargo, es de considerarse que en los casos de las imputaciones a los docentes, las declaraciones de los alumnos son de vital importancia para esclarecer los hechos que se les podría atribuir, pues en caso que no se les permitiera declarar, o haciéndolo se pretendiera invalidar la prueba, cuando ello sea determinante para esclarecer una investigación disciplinaria, no solamente podría avalarse indebidamente la impunidad del docente infractor, sino que, además, se podría poner en peligro la seguridad y estabilidad física y/o emocional de los educandos en caso estos sean víctimas de violencia como física, sexual y psicológica por parte de sus profesores.

Sobre la declaración testimonial, el **art.-229** del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, prohíbe que declare como testigo el absolutamente incapaz, **SALVO** que nos situemos en el supuesto del **art.-222** del mismo cuerpo normativo que establece, que los menores de edad pueden declarar en los casos permitidos por la Ley. A criterio de esta CPPADD, por el contexto en el que sucedieron los hechos imputados contra el docente en PAD, esto es a través de las conversaciones en el WhatsApp de manera clandestina en el que solamente se encontraban intercambiando conversación el docente en PAD y su alumna, los hechos, detalles que allí se suscitaron tienen como únicos testigos presenciales a estas personas. En ese escenario, el **testimonio que puedan brindar la estudiante vendrá a constituir una prueba de suma relevancia** cuando se analice los hechos denunciados en contra del docente, con la finalidad de esclarecer las investigaciones **y, de ser el caso sancionar al infractor, o de lo contrario, evitar la imposición de sanciones injustificadas.**

Que, en ese orden de ideas, esta CPPADD considera que la declaración o la manifestación a que se hace referencia en el acta de fecha 27 de octubre de 2022, han sido realizadas válidamente y su dicho constituye prueba válida en el presente proceso. De tal modo que la contundencia de las declaraciones citadas en el acta de fecha 27 de octubre de 2022, las convierte en pruebas de suma relevancia que acreditan la comisión de la falta atribuida al docente en proceso.

En efecto, debe precisarse que, en el presente caso, precisamente lo que se investiga es la conducta de un docente en relación directa con menores de edad, la cual es una persona en proceso formativo y que como tal, **merecen recibir un trato adecuado de la labor magisterial.** En este orden de ideas, este colegiado considera que los medios probatorios presentes en el presente procedimiento (testimonios) han sido realizados válidamente y sus dichos constituyen prueba válida para la investigación.

Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos. Por cuanto se tiene las conversaciones del WhatsApp entre la alumna y el docente en PAD, y se tiene también el acta de fecha 27/10/2022. Por tanto, se cuenta con elemento de convicción (documentos) que no puede pasar inadvertido para el presente caso, asimismo el docente en PAD no ha negado tales conversaciones en su descargo más bien las reconoce, quedando demostrado que no le es imputable la tipificación en su contra, desvirtuado con sus medios probatorios

Que, en ese contexto, el T.U.O. de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su art. 264.2.- “Los procedimientos para la exigencia de la

LC1598

responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario. De acuerdo a las normas indicadas, es factible iniciar y culminar el presente proceso administrativo disciplinario.

Según la norma glosada esta CPPADD no será intimidada si el docente en proceso pretende interponer denuncia alguna en contra del titular de la entidad y los miembros de esta Comisión; ya que el Director de la UGEL-Tocache y los miembros de la CPPADD no están cometiendo ABUSO DE AUTORIDAD ni COACION en contra del docente en PAD, ya que se le ha respetado las garantías del debido proceso, por cuanto no se le ha vulnerado: el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba al presente caso en particular.

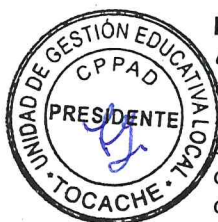
La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED **Art.- 78**

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 "Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría).

La CPPADD ha valorado los documentos que adjunta el docente en PAD, y se tendrá en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad; al respecto esta comisión señala que "[...] el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto [cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.]. En este sentido, esta CPPADD no vulnerará los principios mencionados, lo que se tendrá en cuenta al momento de recomendar en el presente caso.



Que, es de verse que el **Prof. Lester Walter Murillo Eguizábal**, no ha vulnerado la **Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial, art.- 40 literal c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia, n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática**, asimismo del estudio y análisis no es aplicable el **art.- 49** primer párrafo, Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, **deberes**, obligaciones y **prohibiciones** en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave; **literal f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.**

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **no existe mérito** suficiente para **IMPONER** sanción administrativo disciplinario, al **Prof. Lester Walter Murillo Eguizábal**, ex docente contratado de la I.E N°0413, distrito y provincia de Tocache, región San Martín, por cuanto del estudio y análisis del presente PAD no ha quedado acreditado la imputación en contra del docente antes mencionado.

Que de conformidad con el D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S N° 004-2013-ED y su modificatoria según D.S N° 007-2015-MINEDU, D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444, Ley N°31638 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en uso de las facultades conferidas por el D.S N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ABSOLVER del Proceso Administrativo Disciplinario, instaurado en contra del **Prof. Lester Walter Murillo Eguizábal**, ex docente contratado de la I.E N°0413, Distrito y Provincia de Tocache, Región San Martín, por cuanto del estudio y análisis del presente PAD no ha quedado acreditado la imputación en contra del docente antes mencionado; **disponiéndose su archivo** de todos los actuados, conforme a los fundamentos expuestos en el presente documento.

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la Oficina de Personal, Oficina de Escalafón, Presidente de la CPPADD, y al Director de la UGEL Tocache para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de Secretaria General, notificar al interesado de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE